

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3239/2532

นาย สรรเสริญ ลีลาวานิชกุล กับพวก

โจทก์

พลเรือเอก เทียม มกรานนท์ กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 145, มาตรา 176, มาตรา 180

พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 52

แม้ในช่องคู่ความในคำฟ้องระบุชื่อจำเลยที่ 1 ถึงที่ 9 เป็นจำเลยโดยมิได้ระบุตำแหน่ง แต่ในคำฟ้องบรรยายว่า จำเลยที่ 1 ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นจำเลยที่ 2 ถึงที่ 9 เป็นกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป็นผู้ออกคำสั่งให้โจทก์รื้อถอนอาคารและมีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์โจทก์ตามลำดับ ถือได้ว่าโจทก์ฟ้องจำเลยทั้งเก้าในฐานะผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว การฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งให้รื้อถอนอาคารซึ่งออกโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ต้องฟ้องผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือกรุงเทพมหานครโดยตำแหน่งซึ่งมีอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมาย เมื่อปรากฏว่าขณะเกิดเหตุจำเลยที่ 1 มิได้ดำรงตำแหน่งตามฟ้องแล้ว ส่วนจำเลยที่ 2 ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนต่อมา ก็พ้นจากตำแหน่งก่อนโจทก์ยื่นฟ้อง จำเลยที่ 1 และที่ 2 จึงไม่อาจถูกฟ้องได้เพราะมิได้ดำรงตำแหน่งที่มีอำนาจหน้าที่ที่จะปฏิบัติราชการได้ และย่อมมีผลต่อไปถึงจำเลยอื่นด้วยเมื่อโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง คดีย่อมไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยประเด็นข้ออื่น คำร้องขอถอน

ฟ้องจำเลยที่ 1 และคำร้องขอแก้ฟ้องเลื่อนจำเลยที่ 2 มาเป็นจำเลยที่ 1 จึงไม่เป็น
สาระแก่คดีหรือทำให้ผลคดีเปลี่ยนแปลงไป ศาลไม่จำเป็นต้องสั่งคำร้องนี้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ที่ 1 และโจทก์ที่ 2 เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อาคารตึกแถว
พร้อมที่ดิน ต่อมาวันที่ 23 สิงหาคม 2528 จำเลยที่ 1 ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร และเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 ได้มีคำสั่งแจ้งมาว่าโจทก์ได้ต่อเติมอาคาร โดยไม่ได้รับอนุญาตให้โจทก์
รื้อถอนอาคาร ส่วนที่ต่อเติมภายใน 30 วัน โจทก์อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ซึ่งมีจำเลยที่ 2 ถึงที่ 9 เป็นกรรมการ จำเลยที่ 2 ถึงที่ 9 ได้วินิจฉัยยก
อุทธรณ์ของโจทก์ทั้งสอง จึงขอให้ศาลพิพากษายกเลิกเพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ 1
และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยที่ 2 ถึงที่ 9 เสีย จำเลยที่ 1 ถึงที่ 9 ให้การว่า โจทก์
ทั้งสองไม่มีอำนาจฟ้อง จำเลยที่ 1 เพราะขณะเกิดเหตุตามฟ้องจำเลยที่ 1 มิได้ดำรง
ตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและมิได้เป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราช
บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และมี得有หนังสือสั่งให้โจทก์รื้อถอนอาคารตามฟ้อง
ความจริงผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ในขณะเกิดเหตุ และผู้ที่มีคำสั่งให้
โจทก์ทั้งสองรื้อถอนอาคารตามฟ้องได้แก่จำเลยที่ 2 ขอให้ยกฟ้อง หลังจากจำเลยทั้ง
เก้าให้การแล้ว โจทก์ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องจำเลยที่ 1 อ้างว่า เพิ่งทราบจากคำให้การ
ของจำเลยว่าขณะเกิดเหตุจำเลยที่ 1 มิได้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
และมิได้เป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 ความ
จริงเป็นนายอาษา เมฆสวรรค์ ศาลชั้นต้นสอบข้อเท็จจริง คู่ความรับกันว่า นายอาษา
เมฆสวรรค์ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต่อจากจำเลยที่ 1 และ

ในวันที่โจทก์ยื่นฟ้องคดีนี้นายอาษา เมฆสวรรค์ พันตำแหน่งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครไปก่อนแล้ว ศาลชั้นต้นเห็นว่าคดีพอวินิจฉัยได้ให้งดสืบพยานและ
วินิจฉัยว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งให้รื้อถอนอาคารตามฟ้อง ไม่จำ
ต้องวินิจฉัยประเด็นข้ออื่นส่วนที่โจทก์ขอถอนฟ้องจำเลยที่ 1 แล้วเลื่อนจำเลยที่ 2
มาเป็นจำเลยที่ 1 แทนตามลำดับนั้น ไม่เป็นสาระแก่คดีที่จะสั่ง พิพากษายกฟ้อง
โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า โจทก์มีความมุ่งหมายที่จะฟ้องพลเรือ
เอกเทียม มกรานนท์ ในฐานะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหาใช่ฟ้องเป็นการส่วนตัว
ไม่ แม้พลเรือเอกเทียมมกรานนท์ จะพ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ไปก่อนโจทก์ยื่นฟ้อง ผู้ที่มาดำรงตำแหน่งแทนก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว
แล้วสืบไป โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งให้รื้อถอนอาคารตามฟ้องได้
ส่วนที่โจทก์ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องจำเลยที่ 1 และแก้ฟ้องเลื่อนจำเลยที่ 2 มาเป็น
จำเลยที่ 1 แทนนั้น ศาลชั้นต้นยังมิได้มีคำสั่งเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาผิดขั้น
ตอนไม่ชอบด้วยวิธีพิจารณา พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้น
พิจารณาสั่งคำร้องขอถอนฟ้องและคำร้องขอแก้ฟ้องก่อน แล้วดำเนินการพิจารณาต่อ
ไปแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี จำเลยทั้งเก้าฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "โจทก์บรรยายฟ้องว่า เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2528 จำเลยที่
1 ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ
ระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้แจ้งคำสั่งให้โจทก์รื้ออาคารส่วนที่ต่อเติม
ขัดข้อบัญญัติให้เสร็จภายใน 30 วัน ศาลฎีกาเห็นว่า แม้ในช่องคู่ความในคำฟ้องระบุ
ชื่อจำเลยที่ 1 ถึงที่ 9 เป็นจำเลยหาได้ระบุตำแหน่งเป็นจำเลยไม่แต่ในคำฟ้อง
บรรยายว่า จำเลยที่ 1 ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและเป็นเจ้า
พนักงานท้องถิ่น จำเลยที่ 2 ถึงที่ 9 เป็นกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามพระราช
บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป็นผู้ออกคำสั่งให้โจทก์รื้อถอนอาคาร และมีคำ
วินิจฉัยยกอุทธรณ์โจทก์ตามลำดับ ถือได้ว่า โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 1 ในฐานะผู้ว่า

ราชการกรุงเทพมหานครและเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมาย และฟ้องจำเลยที่ 2 ถึงที่ 9 ในฐานะผู้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ดังนั้นเมื่อปรากฏว่า ขณะเกิดเหตุพลเรือเอกเทียม มกรานนท์ จำเลยที่ 1 มิได้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร นายอาษา เมฆสวรรค์จำเลยที่ 2 ก็ได้ออกไปตั้งแต่ก่อนโจทก์ยื่น ฟ้องแล้วเช่นกัน จำเลยที่ 1 และที่ 2 จึงไม่อาจถูกฟ้องเป็นจำเลยได้ เพราะมิได้ดำรง ตำแหน่งที่มีอำนาจและหน้าที่ที่จะปฏิบัติราชการได้ กรณีไม่ใช้การฟ้องให้ต้องรับผิดชอบ เป็นส่วนตัว หากโจทก์จะฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งให้รื้อถอนอาคารซึ่งคำสั่งดังกล่าวออกโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ก็ต้องฟ้องผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือกรุงเทพมหานครโดยตำแหน่งซึ่งมีอำนาจและหน้าที่ ตามกฎหมาย เมื่อโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 1 และที่ 2 แล้วย่อมมีผลไปถึง จำเลยอื่นด้วย ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยประเด็นข้ออื่นคำร้องขอถอนฟ้องจำเลยที่ 1 และ คำร้องขอแก้ฟ้องเลื่อนจำเลยที่ 2 มาเป็นจำเลยที่ 1 แทน มิได้เป็นสาระแก่คดีหรือ ทำให้ผลแห่งคดีเปลี่ยนแปลงไป จึงไม่จำเป็นต้องสั่ง ฎีกาจำเลยทั้งเก้าฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(พนม พ่วงภิญาญ-สุทิน นนทแก้ว-บุญส่ง วรรณกลาง)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ